

المبحث الثاني: خصائص القاعدة القانونية

تتميز القاعدة القانونية بمجموعة من الخصائص سنحاول التطرق إليها بشكل مختصر عبر المطالب التالية:

المطلب الأول: قاعدة عامة ومجردة

يقصد بعموم القاعدة القانونية، أنها تطبق على جميع الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط تطبيقها، وعلى كل الوقائع التي تتوافر فيها الشروط الواردة بها.

فعمومية القاعدة بالنسبة للأشخاص تعني أن القاعدة تخاطبهم بصفاتها لا بذواتهم ، وبالنسبة للوقائع فإنها تطبق عليها بشروطها وأوصافها لا بذواتها .

مثال ذلك : نص المادة الأولى من القانون 2005/015 الخاص بالحماية الجنائية للطفل في موريتانيا التي تنص على أن كل من لم يبلغ سن الثامنة عشر فهو طفل مما يعني أن القانون يخاطب الأطفال القصر الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشر، فهذا النص يتضمن قاعدة عامة حيث ينطبق على كل شخص لم يبلغ ثمانية عشر سنة.

أما إذا ما وجه الخطاب إلى شخص بذاتها فإنه يفقد صفة العمومية ولا يكون قاعدة قانونية إنما أمرا فرديا .، لذلك لا يعتبر قاعد قانونية القرار الصادر بتعيين موظف أو نقله أو عزله، وكذلك الحكم الصادر بتوقيع عقوبة على شخص ارتكب جريمة.

ولا يشترط حتى تصبح القاعد عامة أن تطبق على جميع أفراد المجتمع، فهناك قواعد قانونية لا تطبق إلى على فئة معينة من الأشخاص دون أن تفقد عموميتها، مثال ذلك: «قانون المحاماة» لا يطبق إلا على من يمارسون هذه المهنة . بل إنه في بعض الأحيان قد يخاطب القاعد القانونية شخصا واحدا دون أن تفقد عموميتها، مثال ذلك القاعد التي تحدد اختصاصات رئيس الجمهورية أو اختصاصات رئيس مجلس البرلمان، كل ذلك مشروط بأن يكون خطاب القاعدة موجها للشخص بصفته وليس بذاته.

كذلك لا يتناق مع صفة العمومية أن تطبيق القاعد القانونية على جزء معين من إقليم الدولة، فلا يشترط لكي تكون القاعدة عامة أن تطبق على كل إقليم الدولة، مثال ذلك القواعد التي تطبق في حظر التجول في جزء من إقليم الدولة دون الآخر.

ولا يتعارض مع عمومية القاعدة القانونية أن تطبق لفترة محددة أو غير محددة من ، لذلك فالقوانين المؤقتة مثل قوانين الطوارئ تتوافر فيها صفة العمومية، إذ إنها تطبق على كل شخص أو واقعة توافرت فيها شروط تطبيقها.

أما تجريد القاعدة القانونية فمعناها أنها لا تنشئ مركزا أو وضعها متعلقا بشخص معين أو بواقعة معينة، بل هي تتحدث عن الشخص بصفته والواقعة بشروطها، فتجريد القاعدة القانونية عند نشأتها يؤدي إلى عموميتها عند



التطبيق، مثل القاعدة التي تحدد سلطات واختصاصات رئيس الجمهورية، تعتبر قاعدة عامة ومجردة لأنها لا تخاطب شخص بذاته وإنما تنظم المركز القانوني لرئيس الجمهورية.

والهدف من جعل القاعدة القانونية عامة ومجردة، هو تحقيق المساواة بين أفراد المجتمع في الحقوق والواجبات أمام القانون، ليسود الاستقرار والنظام في المجتمع، ويشعر الجميع بعدالة القانون.

و وصف القاعدة القانونية بأنها مجردة لا يعني أن التجريد صفة مستقلة، فالعموم والتجريد صفتان متلازمان، أي وجهان لصفة واحدة، فالقاعدة القانونية تكون عامة عند التطبيق ومجردة عند النشأة.

المطلب الثاني: قاعدة اجتماعية

القانون ظاهرة اجتماعية. إذ أنه طالما وجد المجتمع وجد معه القانون، فالقانون يفترض وجود المجتمع فلا يوجد قانون بلا مجتمع، حيث تهدف القاعدة القانونية إلى تنظيم علاقات الأفراد الاجتماعية

وقد ترتب على كون القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية مفادها اختلاف القواعد القانونية من مجتمع إلى آخر، وفي نفس المجتمع من فترة زمنية إلى فترة أخرى، فالقانون يختلف باختلاف المكان والزمان ذلك لأنه يحكم العلاقات الاجتماعية الناشئة بين الأفراد.

المطلب الثالث: القاعدة القانونية قاعدة سلوكية

القانون ينظم سلوك الأفراد في المجتمع ويوجه سلوكهم وجهة معينة فالقاعدة قد تفرض عليهم سلوكا معيناً أو تنهيه عن آخر، فمثلا قد يحرم القانون على الأفراد ارتكاب الجرائم، كالقتل والسرقة والنصب وخيانة الأمانة، وغيرها من الجرائم، وقد يلزم الأفراد بسلوك معين مثل الوفاء بالدين، والوفاء بالعهود.

فالقاعدة القانونية بهذا المعنى هي (قاعدة تقويمية) لأنها تهدف إلى تقويم سلوك الأفراد بما يتناسب مع ما يجب أن يكون عليه وفقاً لما يراه المشرع، والقانون عند تنظيمه لسلوك الأفراد لا يتضمن إلا نوعاً واحداً من العلاقات، علاقة الفرد بغيره، أما علاقته بخالفه أو واجبه نحو نفسه فقد ترك الاهتمام بها لقواعد الدين والأخلاق.

وقد ترتب على كون القاعدة القانونية قاعدة سلوكية أنها لا تهتم إلا بالسلوك الخارجي للإنسان وبالتالي لا تدخل في اعتبارها النيات والدوافع النفسية التي تظل في نفس صاحبها ما دامت لا تخرج إلى حيز الوجود وتتخذ مظهراً خارجياً فالنوايا الخفية، مهما انطوت على فعل الخير أو الشر، تكون بمنأى عن القانون.

إلا أن هذا لا يعني أن القانون لا يعتد بالنيات الكامنة بالنفس تماماً، فهو لا يعتد بها لذاتها، بل يدخلها في الاعتبار، إذا صاحبت السلوك الخارجي، وكانت ذات صلة به، مثال ذلك: لو ارتكب شخص جريمة قتل مع سبق الإصرار، فإنه يكون مرتكباً جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار وعقوبتها الإعدام، في حين أن جريمة القتل البسيط المجرد من أي نية عقوبتها الأشغال الشاقة.



المطلب الرابع: قاعدة ملزمة ومصحوبة بجزاء

يقصد بالزامية القاعدة القانونية، أن الأفراد ملزمون باتباعها، فهم ليسوا أحراراً في الخضوع لها أو مخالفتها. وإنما يتعين عليهم الالتزام بمضمونها، إذ إنها لا توجه لهم على سبيل النصح أو الإرشاد، وصفة الإلزام في القاعدة القانونية تعطيها قوة وتضمن احترام الأفراد لها وإلا تعرضوا لتوقيع الجزاء. عليهم نتيجة مخالفتها عن طريق السلطة العامة، وهذه الصفة هي التي تميز القاعدة القانونية عن غيرها من القواعد الاجتماعية الأخرى.

و يترتب على إلزامية القاعدة القانونية، أن تكون مصحوبة بجزاء تنفذه السلطة العامة على من يخالفها، حيث إن الجزاء هو الضمان لكفالة احترام القاعدة، فبدونه تصبح مجرد قاعدة من قواعد السلوك التي لا تتمتع بصفة الإلزام.

و الجزاء تنفذه السلطة العامة جبراً على كل من يخالف القاعدة القانونية، فلا يجوز الأفراد أن ينتقموا بأنفسهم ممن خالف القانون، وإنما يتعين عليهم اللجوء إلى السلطة العامة، التي تتولى تنفيذه نيابة عنهم.

و يعرف الجزاء بأنه رد الفعل الذي يترتب على مخالفة القاعدة القانونية وتنفذه السلطة العامة في المجتمع على المخالف أو بمعنى آخر هو الأثر المترتب على كون القاعد القانونية قاعدة ملزمة، ومن خلال النقاط التالية سنتعرف على خصائصه وأنواعه.

أولاً: خصائص الجزاء

يتميز الجزاء بمجموعة من الخصائص تتمثل في:

1 – للجزاء طابع مادي؛ بمعنى أن له طابعاً محسوساً يلმسه الأفراد ويشعرون به ، حيث إنه قد يصيب الشخص في جسده كعقوبة الإعدام ، وقد يصيبه في حريته مثل عقوبة السجن أو الأسفالف الشاقة بنوعها أو الحبس ، وقد يصيبه في ماله كعقوبة الغرامة أو المصادرة . وبالتالي يستبعد الجزاء المعنوي من نطاق الجزاء المصاحب للقواعد القانونية مثل الاستنكار أو تأنيب الضمير

2 – الجزاء فوري غير مؤجل، حيث يطبق فور ثبوت وقوع المخالفة بعكس الجزاء في القواعد الأخرى مثل قواعد الدين التي يكون فيها الجزاء أحياناً مؤجلاً إلى يوم القيامة.

3 – الجزاء منصوب عليه في القانون، والحكمة من ذلك إتاحة الفرصة للجميع للعلم به وحتى يكونوا على بينة منه، ويمثل ذلك ضماناً هامة في سبيل المحافظة على حقوق الأفراد وحرياتهم إذ يكون الجزاء معلوماً لهم سلفاً، وقد حرصت كل الدساتير على تأكيد هذا المبدأ إذ أن العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع العقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.



4- تنفيذه يكون بواسطة السلطة المختصة، وذلك لأن الدولة هي المختصة بكفالة احترام القانون عن طريق السلطات العامة التابعة لها، فلا يترك للأفراد أمر تنفيذه.

ثانيا: صور الجزاء

تتعدد صور الجزاء وتختلف بتعدد فروع القانون المختلفة، إذ لكل فرع من فروع القانون جزاءات خاصة به، و تقتصر دراستنا على أهم صورته، بحيث نمط فكرة مبسطة عن الجزاء الجنائي، المدني، الإداري وذلك على النحو التالي:

(أ) الجزاء الجنائي: هو أشد أنواع الجزاءات التي توقع بسبب مخالفة قاعدة من قواعد القانون الجنائي، حيث إن هذا القانون يحدد الجرائم والعقوبات، والإجراءات التي تتبع لضبط المتهمة والتحقيق معه وتحريك الدعوى الجنائية ضده وتوقيع العقوبة عليه وتنفيذها.

و الحكمة من التشديد أن هذه القواعد تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة تتمثل في حماية أمن المجتمع وردع الكل عن ارتكاب فعل يعد جريمة وفقا لقواعد هذا القانون.

ويتدرج الجزاء الجنائي بحسب جسامة الفعل المرتكب وخطورة الجاني ونوع الجريمة.

لذلك نجد أن هناك تقسيما ثلاثيا للجرائم هو على النحو التالي:

_ الجنايات: وهي أشد أنواع الجرائم، ويعاقب فاعلها بإحدى العقوبات الآتية: (الإعدام، الأشغال الشاقة المؤبدة، الأشغال الشاقة المؤقتة، السجن).

_ الجنح: وهي جرائم أخف من الجنايات، ويعاقب فاعلها (بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين).

- المخالفات: هي أخف أنواع الجرائم، ويعاقب فاعلها (الغرامة) على أساس أنها جرائم أقل خطورة على المجتمع.

والجزاء الجنائي على هذا النحو قد يصيب الشخص في جسمه (كالإعدام) أو في حريته بسلبها (كالأشغال الشاقة بنوعها، أو السجن، أو الحبس) أو في ماله (كالغرامة) وهذه الجزاءات تسمى بالجزاءات الجنائية الأصلية، وهناك نوع آخر من الجزاءات أو العقوبات تعرف باسم (العقوبات التبعية) كالعزل من الوظيفة العامة أو مصادرة الأموال أو الوضع تحت مراقبة الشرطة.

(ب) - الجزاء المدني:

الجزاء المدني هو الجزاء الذي يترتب على مخالفة قاعدة تحمي مصلحة خاصة أو حقا خاصا ويتخذ عدة صور تتمثل في (التنفيذ العيني، التعويض، والغرامة التهديدية).

التنفيذ العيني: يقصد بالتنفيذ العيني إجبار المدين على تنفيذ ما التزم به، فمثلا إذا لم يقم البائع بتسليم المثل المباع إلى المشتري وفقا للبيع المزمع بينهما، جاز للمشتري استصدار حكم من المحكمة يجبر البائع على هذا التسليم ويسعى التنفيذ هنا بالتنفيذ العيني لأنه تنفيذ لذات الالتزام به المدين.

